

1510791-51.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2121276/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 11450931 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3075/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2121276 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510791-51.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510791-51.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2121276/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 11450931 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3075/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2121276 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

3075/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÉSSICA GONÇALVES FERREIRA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Vistos.

Jessica Gonçalves Ferreira foi denunciada como incurso no artigo 155, §1º e §4º, II, e artigo 155, §4º, II, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, todos na forma dos artigos 61, II, "j", e 71, do Código Penal, porque, no dia 18 de maio de 2020, pouco antes das 05h00min (repouso noturno), no interior de um estabelecimento comercial, situado à Rua Itaim, nº 637, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante escalada, 02 (duas) latas de óleo, 04 (quatro) caixas de leite condensado, 01 (um) amaciante, 01 (desinfetante) e 01 (uma) caixa de sabão em pó, avaliados conjuntamente em R\$100,00 (cem reais), pertencentes ao estabelecimento comercial acima mencionado, de propriedade de Maria Helena de Souza Costa.

Consta, ainda, que na mesma data e local, por volta das 06h00min, a ré tentou subtrair, para si, mediante escalada, 04 (quatro) caixas de creme de leite, avaliadas conjuntamente em R\$12,00 (doze reais), 01 (uma) barra de sabonete, avaliada em R\$3,00 (três reais), 04 (quatro) produtos de limpeza, avaliados

conjuntamente em R\$20,00 (trinta reais), 02 (dois) pacotes de palha de aço, avaliados em R\$7,00 (sete reais), e 03 (três) pacotes de papel higiênico, pertencentes ao mesmo estabelecimento comercial, situado à Rua Itaim, nº 637, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, de propriedade de Maria Helena de Souza Costa, somente não atingindo a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A ré foi presa em flagrante delito e, no mesmo dia, foi-lhe concedida liberdade provisória (fls. 41/43).

A ré foi citada por edital (fl. 85), não tendo comparecido aos autos, tampouco se fez representar por defensor. Por tal razão, em 17 de fevereiro de 2021, suspendeu-se o andamento da ação penal, decretando-se a prisão preventiva da ré (fls. 126/127).

Ante a comunicação de prisão da Ré, este Juízo determinou o prosseguimento da demanda, designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 147/150), tendo a Defesa técnica apresentando resposta à acusação (fl. 164).

Em audiência de instrução e julgamento, fora proposto e homologado acordo de não persecução penal, expedindo-se alvará de soltura em favor da ré (fls. 179/182), cumprido em fls. 188/191.

Entretanto, ante a notícia do descumprimento das condições impostas no ANPP, este foi revogado (fl. 234), prosseguindo-se a demanda, onde fora determinando que as parte apresentem memoriais escritos (fls. 235).

O Ministério Público apresentou memoriais escritos em fls. 241/242, onde requer a parcial procedência da ação, a fim de que a ré seja condenada como incusa no artigo 155, §4º, inciso II c/c artigo 61, II, "h", por duas vezes c/c art. 71, todos do Código Penal. Ainda, requer a fixação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito.

A Defensoria Pública (fls. 246/256), por sua vez, requer a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer o reconhecimento de crime único, afastamento da qualificadora da escalada, reconhecimento do furto privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante referente à idade da vítima, reconhecimento da modalidade tentada em relação a ambos os delitos, exasperação mínima de 1/6 para eventual reconhecimento da continuidade delitiva, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelas imagens de fls. 10/12 e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A representante da empresa vítima, Maria Helena de Souza Costa, relatou que possui um pequeno comércio na frente de sua residência, sendo que a ré costumava passar pelo local pedindo mantimentos. Na data dos fatos, por volta de 05h, ouviu um barulho vindo do estabelecimento, mas pensou que fosse algum vizinho e voltou a dormir. Por volta de 06h, então, seu genro saiu para trabalhar e percebeu que havia alguém no comércio, quando a chamou. Ingressaram juntos no local e surpreenderam a ré no interior do mercado. Do lado de fora, uma sacola com parte de produtos que seriam levados. No interior da loja, em poder da ré, localizaram outra sacola contendo produtos para serem levados. O acesso ao interior da loja foi feito pela escalada da grade e um vão entre esta e o telhado. Além dos produtos apreendidos, notou a falta de outros, sendo o prejuízo total estimado em R\$ 300,00. Depois dos fatos, a ré pediu desculpas, mas continuou furtando Vizinhos.

A testemunha Valdi Domingos dos Santos, policial militar, relatou que, ao chegarem ao local dos fatos, a ré já havia sido detida pela vítima e pelo genro desta. Do lado de fora do imóvel, havia uma sacola com mantimentos. O acesso ao imóvel se deu pela escalada de um portão metálico, e o ingresso na loja através de um vão entre este e o telhado.

A testemunha Thiago Barbosa de Araujo, policial militar, prestou esclarecimentos no

mesmo sentido que o seu colega. Relatou que, quando chegaram, a ré já havia sido detido pela vítima e pelo genro desta. Do lado de fora do imóvel havia uma sacola com mantimentos. O acesso ao imóvel se deu pela escalada de um portão metálico e através de um vão entre este e o telhado.

Ao ser interrogada judicialmente, a ré confessou os fatos nos termos descritos na denúncia.

Pois bem.

A ré confessou a prática do delito, tendo, ainda, em seu desfavor, auto de exibição e apreensão e depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, que, no dia referido, a ré dirigiu-se ao endereço e, pulando o portão de entrada do estabelecimento comercial vítima, ganhou seu interior através da fresta existente entre o portão e a laje.

Após despender certo tempo no pequeno comércio, a acusada subtraiu 02 (duas) latas de óleo, 04 (quatro) caixas de leite condensado, 01 (um) amaciante, 01

(desinfetante) e 01 (uma) caixa de sabão em pó, colocando-os em uma sacola.

Consumada a subtração, retirou-se do estabelecimento e passou a vender os referidos objetos em semáforos da região. Encerrada a venda de todas mercadorias subtraídas,

a indiciada retornou ao estabelecimento vítima e novamente pulou o portão de

entrada. No interior do pequeno comércio, subtraiu outros produtos, separando-os em

duas sacolas, colocando em uma delas 04 (quatro) caixas de creme de leite, 01 (uma)

barra de sabonete, 04 (quatro) produtos de limpeza, 02 (duas) palhas de aço e, na

outra, 03 (três) pacotes de papel higiênico. Para não acordar a proprietária do

estabelecimento, que é montado junto à sua residência, a ré decidiu retirar uma

sacola por vez. Ocorre que, antes que pudesse pegar a segunda sacola, a acusada foi

detida pela vítima e por seu genro, Sérgio Almeida de Abreu, que logo acionou a

polícia. Chegando ao local, os policiais verificaram que uma das sacolas realmente

estava do lado de fora do portão, enquanto a outra, em cujo interior havia 03

(três) pacotes de papel higiênico, encontrava-se na garagem do estabelecimento. Em

suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente

e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que

as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores

públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os

pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de

antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas

inocentes.

Por oportuno, insta consignar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é

de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de

antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação

genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

No que tange à tese de reconhecimento de furto privilegiado, verifica-se necessário

que, para aplicação de tal instituto, o julgador atente ao contexto social em que

ocorrera o ilícito. Nesse senda, mesmo considerando que o valor dos produtos

furtados somem aproximadamente R\$ 300,00, verifica-se que o estabelecimento

comercial em que ocorreram os furtos é pequeno (fls. 11/12), e certamente a

proprietária da Empresa vítima amargou prejuízo considerável em decorrência dos

ilícitos aqui tratados. Logo, inviável a aplicação do privilégio do § 2º do artigo

155 do Código Penal ou do princípio da insignificância.

Por fim, de rigor reconhecer a impossibilidade de aplicação da majorante prevista

no art. 155, §1º, do Código Penal, pois não há elementos nos autos que determinem

que o primeiro furto ocorrera antes das 05 horas, o que impede a configuração da

referida causa de aumento.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do

Código Penal, considerando a culpabilidade da ré, fixo as penas-base no mínimo

legal, dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Os crimes foram praticados em face de vítima mais de 60 anos (fls. 15/16), razão

pela qual as penas seriam agravadas em 1/6. Entretanto, como a ré confessou a

prática do delito, sua pena não sofrerá alteração nesta fase. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No que concerne ao segundo furto, por seu turno, foi meramente tentado (art.14, inc. II, do Código Penal). Assim, será a respectiva pena reduzida na metade.

Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Deve, por fim, ser reconhecida a continuidade delitiva. Desse modo, sendo dois os crimes, será a pena mais grave aumentada em 1/6, razão pela qual fixo a pena da ré, em definitivo, em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa.

Tendo em vista o montante da pena, fixo o regime inicial aberto.

A acusada preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira da ré, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar a ré Jessica Gonçalves Ferreira como incurso no artigo 155, §4º, II, e artigo 155, §4º, II, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, razão pela qual a condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

A ré respondeu ao processo enquanto solta, sem causar embaraços. Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA